

Passo carrabile utilizzato da più imprese, è possibile rilasciare un'unica concessione con ripartizione pro quota del CUP tra le stesse? In caso di mancato pagamento da parte di una delle imprese, l'accertamento riguarda solo la quota non versata o l'inte

In base a quanto disposto dal **comma 823 della Legge 160/2019**, il **Canone Unico Patrimoniale (CUP)** è dovuto **dal titolare dell'autorizzazione o della concessione**, ovvero – in mancanza – **dal soggetto che effettua l'occupazione**.

Ne consegue che, nel caso di **passo carrabile utilizzato da più imprese**, non è possibile procedere con una suddivisione "pro quota" del canone tra i vari utilizzatori, in quanto il **CUP costituisce un'obbligazione fiscale indivisibile**.

Pertanto, la soluzione corretta è il **rilascio di un'unica concessione** intestata al soggetto (o ai soggetti contitolari) che ne ha fatto richiesta, il quale sarà **unico responsabile del pagamento dell'intero canone**. Eventuali accordi interni tra le imprese per la ripartizione delle spese hanno **natura privatistica** e non incidono sul rapporto tributario con l'ente.

Inoltre, la disciplina **esclude la possibilità di procedere ad accertamenti o avvisi limitati a singole quote**, poiché il canone non è frazionabile. L'obbligazione resta **solidale tra i contitolari**, ai sensi dell'art. 1292 del Codice Civile, e

l'Ente potrà richiedere l'intero importo a uno qualsiasi di essi.

Infine, il **cartello di passo carrabile** e la relativa autorizzazione saranno riferiti al soggetto (o ai soggetti) cui è intestata la concessione. Non è dunque prevista l'autorizzazione "solo" alle imprese che abbiano materialmente versato la propria quota, poiché il titolo è unico e riferito alla complessiva occupazione del suolo pubblico.

In sintesi:

- **Unica concessione e unico canone;**
- **Nessuna ripartizione pro quota ammessa;**
- **Solidarietà passiva tra i soggetti indicati nel titolo;**
- **Cartello e autorizzazione riferiti al titolo unico.**